

0018899-57.2018.8.26.0344

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIANO DA SILVA MORENO

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico por não haver estabilidade e permanência, bem como a desclassificação do crime de tráfico para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas. Em caso de condenação, sejam aplicadas penas mínimas, reconhecida a figura do tráfico privilegiado, eis que os réus são primários e não ostentam maus antecedentes, bem como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

3ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, n 110, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0018899-57.2018.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0018899-57.2018.8.26.0344

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jean de Oliveira Bonato Evaristo e outros

Juiz de Direito: Dr. FABIANO DA SILVA MORENO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de JEAN DE OLIVEIRA BONATO EVARISTO, DOUGLAS DA COSTA RIBEIRO, vulgo "Douguinha", VICTOR MIGUEL DOS SANTOS BARIZON TEIXEIRA, vulgo "Pezinho", LUIS CARLOS CAVALCANTI ANDRADE, vulgo "Federal", JONATHAN ALEXANDRE PULOCENAS CASTRO, vulgo "Neguinho", FÁBIO IGOR MAMEDIO DE SANTANA, vulgo "Fabinho", GIAN RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo "Gordão", IGOR GABRIEL ROMÃO DA SILVA, vulgo "Batata", RENAN LUIS DOS SANTOS e DAVID MATHEUS DA SILVA, como incurso nos artigos 33, "caput" e 35 "caput", ambos c/c o art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/2006.

Consta na peça de acusação que a partir de data incerta, mas compreendida pelo menos entre os meses de julho e outubro de 2018, nesta cidade e comarca de Marília, os denunciados, auxiliados pelo adolescente Danilo Inocência Palácio, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006.

Consta, ainda, que no dia 19 de outubro de 2018, por volta das 09h00, na Rua Joaquim Ferreira Évora, 947, Jardim Bandeirantes, RENAN LUIZ DOS SANTOS, já qualificado nos autos, tinha em depósito e guardava, para fins de traficância, para ele e para os demais membros do grupo criminoso, 03 (três) porções de "cocaína", com peso bruto aproximado de 11,07g; 01 (uma) porção de Tetrahydrocannabinol (THC), com peso bruto aproximado de 8,41 g, substância entorpecente que determina dependência psíquica e que constam da Portaria 344/1998 SVS/MS, além da quantia de R\$ 40,00 (quarenta reais) em espécie, bem como um aparelho celular Motorola, modelo

XT 1600, cor preta, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 291/292, laudo pericial de constatação de fls. 339/340, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (BO nº 199/2018, fls. 288/291).

Consta, por fim, que no dia 19 do outubro de 2018, por volta das 06h30min, na rua Romeu Ceroni, 278, nesta Comarca, JONATHAN ALEXANDRE PULOCENAS CASTRO, já qualificado nos autos, tinha em depósito e guardava, para fins de traficância, para ele e para os demais membros do grupo criminoso, uma porção de cocaína, com peso bruto de 8,44 g; um tijolinho de TETRAHIDROCANNABINOL, com peso bruto aproximado de 117,52 g, substância entorpecente que determina dependência psíquica e que constam da Portaria 344/1998 SVS/MS; além da quantia de R\$ 40,00 (quarenta reais) em espécie, bem como um aparelho celular modelo SAMSUNG, modelo SM G570M/DS, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 355/356, laudo pericial de constatação de fls. 360/361, laudo complementar de fls. 363/365, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. (BO nº 197/2018 - fls. 230).

Segundo o apurado, policiais civis da Delegacia de Investigações receberam informações sobre a existência de um esquema de tráfico de drogas, comandada pelo investigado JEAN DE OLIVEIRA BONATO EVARISTO.

Por intermédio de interceptação das comunicações telefônicas (autos nº 0013055-29.2018.8.26.0344 e autos nº 0015701-12.2018.8.26.0344) foi possível comprovar a existência de uma associação criminosa voltada ao comércio espúrio de entorpecentes, cujos integrantes estavam assim organizados:

DA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - O primeiro escalão era formado pelo líder JEAN, vulgo Gordão, que tinha como sócio o investigado FÁBIO, vulgo "Fabinho". Estes eram responsáveis por adquirir os entorpecentes que seriam comercializados pela associação.

O segundo escalão era formado por vendedores, armazenadores e transportadores de entorpecentes e composto pelos denunciados DOUGLAS DA COSTA, vulgo Douguinha, VICTOR MIGUEL, vulgo "pezinho", LUIZ CARLOS, vulgo Federal, JONATHAN, vulgo Neguinho, GIAN, vulgo Gordão, IGOR, vulgo Batata, DAVID e RENAN, além do adolescente Danilo, que exercia a mesma função.

Através dos relatórios de investigação policial acostados aos autos, (fls. 21/48, 63/85, 113/128 e 139/230 destes autos; e fls. 11/13; 78/93 e 150/241 do dos autos 0015701-12.2018.8.26.0344, em apenso) realizados com base nas conversas telefônicas travadas entre os indiciados, apurou-se como funcionava a organização criminosa voltada ao comércio ilícito de entorpecentes.

O indiciado JEAN era o líder da associação, cuja função pode ser apurada através do diálogo ocorrido no dia 07/08/2018, às 17h09'19'', ocasião em que conversa com DOUGLAS e diz que "[...] "Neguinho" estava esperando uma caminhada e mandou "Douguinha" "meter marcha", ou seja, dar continuidade aos trâmites da biqueira para que não ficasse parado. "Douguinha" pediu então o reforço de "outros manos". JEAN reforçou para que "Douguinha" desse continuidade as tarefas sozinho, enquanto não fosse ninguém auxiliá-lo" (fls. 25).

A liderança também está caracterizada através do diálogo ocorrido no dia 22/08/2018 onde o indiciado DOUGLAS conversa com JONATHAN, que avisa que parou e "DOUGLAS fala que falou com JEAN e ele falou que tem 250 pinos com um "brother" ali e que esse "brother" vai fazer chegar a caminhada. DOUGLAS explica que JEAN vai fazer chegar a caminhada para não parar a biqueira".

O indiciado FÁBIO, vulgo "Fabinho", era sócio de JEAN e a sociedade restou evidenciada através do diálogo ocorrido no dia 22/08/2018 entre os indiciados DOUGLAS e JONATHAN, ocasião em que DOUGLAS avisa que se até duas horas não chegar nada é para ir embora e "fala que não é para JONATHAN falar nada para o "Fabinho" e JONATHAN fala que não tem como".

DOUGLAS, por sua vez, era responsável pela guarda e venda de entorpecentes para a associação, função apurada através do diálogo ocorrido no dia 07/08/2018 às 18:13'37'', em que "JEAN liga para Douglas e pergunta se tem uns prontos já, que responde que tem e JEAN avisa que o "Neguinho" (JONATHAN) vai encostar". No dia 09/08/2018 às 11:23'51" JEAN conversa com DOUGLAS "e pede para DOUGLAS encostar no morro. DOUGLAS pergunta se é agora e JEAN diz que sim e pede para DOUGLAS levar uma paranga".

O increpado VICTOR era responsável pela venda de entorpecentes em favor da associação, função evidenciada através do diálogo ocorrido no dia 12/08/2018, às 00:23'56" em que "JEAN pergunta se VICTOR vai fazer os duzentos e VICTOR pergunta de que jeito". No dia 22/08/2018 às 19:15'57" VICTOR conversa com Guilherme ("Gui") e pede para Guilherme ("Gui") avisar o "Benê" para deixar 250 separado.

O indiciado LUIS CARLOS CAVALCANTI ANDRADE, vulgo FEDERAL, era responsável pelo transporte de entorpecentes, conforme percebe-se do diálogo ocorrido no dia 21/08/2018, às 22:56'47", em que LUIS CARLOS conversa com "JEAN, que pede para LUIS CARLOS levar dois "remédinhos" (droga) lá no "Fabinho" na última rua do Jânio". No dia 22/08/2018 às 17:56'35" "LUIS CARLOS conversa com JEAN e pergunta se é para buscar a "moeda" e JEAN fala que sim".

O indiciado JONATHAN também era responsável pela venda de entorpecentes, conforme se percebe do diálogo ocorrido no dia 22/08/2018, em que DOUGLAS conversa com JONATHAN, "que avisa que está na quebrada e pergunta como a caminhada vai chegar. DOUGLAS pergunta se a caminhada acabou e JONATHAN fala que acabou e pede para DOUGLAS falar com o "brother".

Em relação ao indiciado GIAN, vulgo GORDÃO, ficou apurado que sua função na organização era a de realizar a guarda e a venda de entorpecentes, conforme percebe-se do diálogo ocorrido no dia 08/10/2018, às 23:20'39". Essa conversa foi travada entre GIAN e o líder da organização, "JEAN, que manda GIAN encostar porque ele quer pegar o "tênis" dele que está guardado com GIAN". Em outro diálogo ocorrido no dia 12/10/2018, às 20:35'16", entre JEAN e GIAN, este "pergunta para JEAN se ele achou alguém e JEAN avisa que está procurando, GIAN avisa que nove horas é resposta e que ele vai ter que sair. JEAN reitera que está procurando e GIAN então diz que se der nove horas vai fechar o caixa e sair".

A associação chefiada por JEAN contava, ainda, com o auxílio do adolescente Danilo, cuja função era a de armazenar e transportar os entorpecentes para o grupo criminoso, conforme se percebe do diálogo ocorrido no dia 09/10/2018, às 19:36'28", mantido entre Jean e Danilo, "que avisa que pegou o "bagulho" e que tinha que deixar com JEAN à tarde. Acrescenta que pegou para contar e tem 210 e o outro tem 300. Continua dizendo que o de 300 deixou lá fechado e pegou o que tem 210 e trouxe. JEAN pergunta se desses 210 você tirou meu 50 e DANILO responde que não sabe".

O indiciado IGOR, vulgo BATATA, era responsável por gerenciar uma biqueira pertencente à associação cujo líder era JEAN, que tinha como sócio FÁBIO. Ocorre que, após certo decurso de tempo, IGOR ganhou relativa independência, momento em que passou também a ser líder de outros indiciados, entre os quais se inserem os denunciados RENAN e DAVID.

A conduta de IGOR e sua liderança em relação a RENAN e DAVID é possível ser extraída através do diálogo ocorrido no dia 26/09/2018, às 11:00'15", por meio do qual, IGOR conversa com indivíduo identificado por "Príncipe" e fala "que pôs um pó na biqueira e está saindo meio devagar". IGOR ("Batata") fala que fez dezoito anos agora e diz que "quer pegar a biqueira do "Piolho". No mesmo diálogo, os tais interlocutores mencionam que "Maurício da Vila Jardim estava com uma maconha boa, irmão do "Quik".

Em nova conversa ocorrida no dia 27/09/2018, às 15:09'30", com um indivíduo identificado como "Cebola", "IGOR pergunta se "Cebola" fez mais capa e pergunta se vendeu tudo". Em outro diálogo ocorrido no dia 27/09/2018, às 22:43'08", IGOR conversa novamente com o indivíduo identificado como "Príncipe", que fala que Igor pode usar a lojinha de "Rotay" e que arrumou um pouco de material com um parça", que vai querer um pouco de dinheiro, fala de uma peça de óleo e uma peça da branca. IGOR fala que não tem muito dinheiro, mas está vendendo e está colocando os moleques para vender também". "Príncipe" fala que é melhor mandar mensagem no telefone para não ficar falando muito na linha".

Já a função de vendedor do indiciado DAVID para a associação liderada por IGOR é extraída do diálogo ocorrido no dia 11/10/2018, às 17:29'46", ocasião em que "IGOR pergunta se DAVID não pode levar uns haxixes para ele e a pessoa identificada como "Cebola" fala que tem que ver com ele e Igor ("Batata") pede para DAVID levar 15 porções de haxixe para ele, das bolinhas". Em outro diálogo ocorrido no dia

11/10/2018, às 19:09'56", "DAVID conversa com IGOR e avisa que vai umas nove horas, nove e meia levar o haxixe que IGOR havia pedido".

O indiciado RENAN, por sua vez, desempenhava a função de guardador de entorpecentes para a associação criminosa liderada por IGOR, conforme evidenciado no diálogo ocorrido no dia 08/10/2018, às 20:18'31", entre IGOR e RENAN, "que fala que está com o "Feijão" no mato, procurando a balança e IGOR pergunta se chegou as bolinhas de haxixe e RENAN fala que chegou as bolinhas já feitas".

DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Com base nos elementos constatados nas interceptações telefônicas, a Autoridade Policial representou pela expedição de mandados de busca e apreensão em desfavor dos investigados. No cumprimento da diligência na residência de RENAN, foram localizadas 03 (três) porções de "cocaína", 01 (uma) porção de Tetrahydrocannabinol (THC), a quantia de R\$ 40,00 (quarenta reais) em espécie, bem como um aparelho celular Motorola, modelo XT 1600, cor preta. Já na residência de JONATHAN os policiais localizaram uma porção de cocaína; um tijolinho de maconha, a quantia de R\$ 40,00 (quarenta reais) em espécie, bem como um aparelho celular modelo SAMSUNG, modelo SM G570M/DS.

Na casa de FABIO os policiais localizaram uma folha de papel contendo anotações de tráfico (cf. doc. de fls. 467/468), um aparelho de telefone celular Samsung, cor dourada e um aparelho celular Motorola, cor prata. Já nas residências de VICTOR, GIAN, DOUGLAS e IGOR foram apreendidos os aparelhos de telefone celular a eles pertencentes.

Consigna que o indiciado LUIS CARLOS já havia sido preso em flagrante no dia 25/10/2018, na Rodovia Angelo Rena, na cidade de Presidente Prudente/SP, quando transportava aproximadamente 1530g de crack, além de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais) em notas diversas, bem como 03 (três) aparelhos de telefone celular (cf. RDO 10369/2018, fls. 242/246).

Relatórios de investigação às fls. 18/20, 31/58, 73/95, 110/112, 123/138.

Relatório de acompanhamento de interceptação telefônica às fls. 149/240.

Boletins de ocorrências às fls. 241/243, 244/248, 249/250, 251/252, 253/257, 288/292, 299/300 e fls 354/355.

Auto circunstanciado de interceptação telefônica às fls. 260/287.

Auto de exibição e apreensão de fls. 293/295, 301/302 e 366/367.

Laudos periciais de constatação e químico-toxicológico às fls. 349/351, 370/372, 373/375.

Auto de Prisão em Flagrante delito às fls. 357/358.

Auto de colheita de material gráfico às fls. 464/466.

Exame grafotécnico que teve por objeto o confronto da grafia do réu Fábio com os lançamentos contidos nas anotações encontradas na sua residência às fls. 493/501.

Decisão de fls. 502/503 determinou a notificação dos denunciados, bem como decretou a prisão preventiva de todos.

Em 22/05/2019 foi impetrado Habeas Corpus em favor dos réus David e Renan, tendo a medida liminar sendo indeferida em 30/05/2019 (fls. 588/596).

Em 29/05/2019 foi impetrado Habeas Corpus em favor do réu Vítor Miguel, tendo sido a medida liminar indeferida em 06/06/2019 às fls. 616/637.

Os réus foram notificados (fls. 605, 607, 609, 611, 613, 615, 794, 1315, 1317 e 1384) e apresentaram suas defesas preliminares (fls. 941/942, 955/958, 1028/1063, 1073/1077, 1129/1132 e 1133/1142).

Laudos periciais às fls. 686/701, 702/715, 716/729, 730/748, 749/764, 765/776, 879/888, 889/898 e 899/915.

Em 11/07/2019 foi impetrado Habeas Corpus em favor do réu Fábio, tendo sido a liminar indeferida em 17/07/2019 (fls.796/814).

Em 25/07/2019 foi impetrado Habeas Corpus em favor do réu Luis Carlos, tendo sido a medida liminar indeferida em 01/08/2019 (fls. 822/842).

Em 07/08/2019 foi impetrado Habeas Corpus em favor do acusado Igor Gabriel, tendo sido a medida liminar indeferida em 08/08/2019 (fls. 852/871).

Em 21/08/2019 foi impetrado Habeas Corpus em favor do acusado Fábio Igo, tendo sido a medida liminar indeferida em 22/08/2019 (fls. 916/938).

Em 09/09/2019 foi impetrado Habeas Corpus em favor do réu Igor Gabriel, tendo sido indeferida a liminar em 10/09/2019 (fls. 1084/1107).

A denúncia foi recebida em 08/11/2019. Na mesma oportunidade foram revogadas as prisões preventivas dos acusados Victor Miguel dos Santos Barizon Teixeira, Igor Gabriel Romão da Silva, Jonathan Alexandre Pulocenas Castro, Gian Rodrigues dos Santos, Renan Luis dos Santos, Jean de Oliveira Bonato Evaristo e David Matheus da Silva, com imposição das medidas cautelares. Mantida a custódia cautelar em relação aos réus Luis Carlos Cavalcanti Andrade, Fabio Igo Mamedio de Santana e Douglas da Costa Ribeiro (fls. 1154/1155).

Sobreveio pedido de revogação de prisão preventiva formulado pelo réu Fabio Igo Mamedio de Santana (fls. 1186/1190), o que foi indeferido às fls. 1196.

Em 04/12/2019 foi impetrado Habeas Corpus em favor do réu Fábio Igo, tendo sido indeferida a liminar em 13/12/2019 (fls. 1207/1225).

Durante audiência de instrução, debates e julgamento, realizada no dia 16/03/2020, foram colhidos depoimentos das testemunhas Rodrigo Favaro Faria, Wellington Macedo Muniz, Dara Barbosa Gomes da Silva, Adriano de Oliveira Santos, Caíque Moura da Silva e Kleber Luiz Alves Baldenebro, bem como os réus Jean de Oliveira Bonato Evaristo, Victor Miguel dos Santos Barizon Teixeira, Jonathan Alexandre Pulocenas Castro, Igor Gabriel Romão da Silva, David Matheus da Silva e Renan Luiz dos Santos, foram interrogados, pelo sistema de gravação audiovisual. Ao final da audiência, foi declarada a revelia dos acusados Douglas da Costa Ribeiro e Gian Rodrigues dos Santos, uma vez que os acusados se recusaram a deixar suas celas para serem escoltados até o fórum, e, segundo informações recebidas da Penitenciária, a recusa se deu em razão da solidariedade que prestam ao presidiário-mor do PCC, "Marcola" (fls. 1350/1351).

Novo pedido de revogação da prisão preventiva do réu Fabio Igo às fls. 1354/1361, que novamente foi indeferido (fls. 1385/1387).

Em 21/04/2020 foi impetrado Habeas Corpus em favor dos réus Douglas e Gian, tendo sido a liminar indeferida em 23/04/2020 (fls. 1394/1403).

O réu Luis Carlos Cavalcanti Andrade pugnou pela revogação de sua prisão (fls. 1408/1413), que foi indeferido (fls. 1420/1421).

Em outubro de 2020 foi impetrado Habeas Corpus em favor do réu Luis Carlos, tendo sido a medida liminar indeferida em 04/11/2020 (fls. 1449/1454).

O réu FÁBIO IGO MAMEDIO DE SANTANA foi citado por edital (fls. 1463/1464). No entanto, constituiu defensor e apresentou resposta à acusação às fls. 1028/1063.

Em 16/04/2021, sobreveio ordem emanada do egrégio Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS 637.566/SP) revogando a prisão preventiva decretada em desfavor do corréu Luís Carlos Cavalcanti Andrade, com substituição por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, com efeitos estendidos aos demais corréus (fls. 1478/1484 e 1485/1486).

Em audiência de continuação, realizada no dia 26/04/2021, foi colhido o depoimento da testemunha Bruna Fernanda Leal Santana, bem como o réu FÁBIO GOMES MAMEDIO DE SANTANA, foi interrogado. Ao final, foi determinado que aguardasse a devolução da carta precatória expedida para interrogatório do réu Luís Carlos Cavalcanti Andrade (fls. 1518/1519).

Devolução da carta precatória expedida para interrogatório do réu Luís Carlos às fls. 1533/1545.

Encerrada a instrução (fls. 1547), concedeu-se prazo às partes para apresentação de alegações finais.

O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 1564/1580. Requereu que a ação seja julgada procedente nos exatos termos da denúncia. No tocante à dosimetria da pena, requereu a exasperação da pena base em razão de terem sido flagrados em poder de cocaína, e, em relação a Douglas, sem reconhecida a presença de maus antecedentes. Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa em relação aos réus David, Jean, Igor e Victor, e a reincidência em relação a Douglas e Fabio. Na terceira fase, presente a agravante prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006. Ausentes causas de diminuição de pena. Requereu seja reconhecido o concurso material e fixado o regime inicial fechado. Por fim, requereu a perda do numerário e dos aparelhos celulares apreendidos.

A Defesa dos réus David e Renan apresentou alegações finais às fls. 1550/1559.

Requereu a absolvição dos réus por não haver prova concreta acerca dos delitos que

lhes foram imputados, de maneira que deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requereu a absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico por não haver estabilidade e permanência, bem como a desclassificação do crime de tráfico para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas. Em caso de condenação, sejam aplicadas penas mínimas, reconhecida a figura do tráfico privilegiado, eis que os réus são primários e não ostentam maus antecedentes, bem como fixado regime inicial mais brando.

A Defesa dos réus JEAN DE OLIVEIRA BONATO EVARISTO, DOUGLAS DA COSTA RIBEIRO, JONATHAN ALEXANDRE PULOCENAS CASTRO e GIAN RODRIGUES DOS SANTOS, apresentou memoriais às fls. 1584/1603. Requereu a absolvição dos réus, em razão da fragilidade do conjunto probatório, argumentando inexistirem provas suficientes para sustentar um édito condenatório, já que na casa dos réus GIAN, DOUGLAS e JEAN nada de ilícito foi encontrado e, na residência de JONATHAN, fora encontrada uma quantidade ínfima de maconha, sem quaisquer outros elementos que indiquem a traficância. Ainda, sustentou que a investigação que resultou neste feito teve por base a interceptação da linha telefônica supostamente utilizada por JEAN, sendo necessária a elaboração de laudo pericial de voz comprovando que, de fato, aquela linha telefônica era utilizada por ele. Requereu, ainda, a absolvição os acusados em relação ao delito do artigo 35 da Lei 11.343/2006, pois não demonstrada a permanência e estabilidade da associação. Em caso de condenação, requereu a aplicação do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006 em relação aos réus JEAN, GIAN e JONATHAN. Ainda, quanto ao réu JONATHAN, seja o crime de tráfico desclassificado o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Por fim, em caso de condenação, requereu sejam fixadas as penas nos patamares mínimos, além do regime de pena mais benevolente e consentâneo com as condições pessoais dos acusados, aplicando-lhes o regime inicial menos gravoso para o cumprimento de pena. Por fim, requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em relação aos réus GIAN, JEAN e JONATHAN.

Memoriais apresentados pela Defesa do réu IGOR GABRIEL ROMÃO DA SILVA às fls. 1607/1637. Alegou, preliminarmente, a ausência de fundamentação do despacho que quebrou o sigilo das interceptações telefônicas, devendo ser reconhecida sua nulidade absoluta, com a consequente absolvição do acusado, tendo em vista que, no primeiro pedido de prorrogação, não se juntaram as mídias, bem como que teve início em razão de denúncia anônima. Subsidiariamente, requer a absolvição por ausência de provas, em relação ao delito de tráfico, bem como ao delito de associação para o tráfico, já que não demonstrada a estabilidade e permanência. Caso entenda não ser caso de absolvição, requereu seja afastada a causa de aumento de pena do artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006, e aplicado o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Ainda, seja fixado o regime aberto para início de cumprimento da pena, ou que se aplique penas restritivas de direito, sendo-lhe garantido o direito de recorrer em liberdade.

A Defesa de FÁBIO GOMES MAMEDIO DE SANTANA apresentou memoriais às fls. 1638/1648 e requereu a absolvição do acusado em relação a ambos os delitos, por ausência de provas. Subsidiariamente, requereu seja reconhecido o direito de recorrer em liberdade.

VICTOR MIGUEL DOS SANTOS BARIZON TEIXEIRA, por intermédio de seu Defensor, apresentou memoriais às fls. 1654/1661, e requereu a desclassificação do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, para aquele previsto no artigo 28 da mesma Lei, sustentando que o acusado Victor Miguel portava uma quantidade ínfima de entorpecente para seu uso próprio. No tocante ao delito de associação para o tráfico, requereu a absolvição do réu por não ter sido demonstrado o liame subjetivo entre os agentes.

A Defesa de LUÍS CARLOS CAVALCANTI ANDRADE apresentou memoriais às fls. 1662/1666, e requereu a absolvição do réu, por absoluta falta de provas, tanto do delito do artigo 33, quanto do artigo 35, ambos da Lei de Drogas.

É O RELATO DO ESSENCIAL.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, insta analisar as preliminares de nulidade das provas obtidas por meio de interceptação telefônica. Ao contrário do alegado pelo proficiente Dr.

Defensor do réu Igor, tal diligência foi levada a efeito com estrita observância aos ditames legais estabelecidos na Lei 9.296/1996. De fato, é ilícita a interceptação telefônica baseada exclusivamente em denúncia anônima, no entanto, não é este o caso dos autos.

Como se observa dos autos de pedido de quebra de sigilo telefônico em apenso, a interceptação telefônica teve início a partir do acusado Jean, após intensas investigações realizadas pelo Centro de Inteligência Policial, dentre elas campanhas (fls. 18/20) e busca e apreensão. Veja-se trecho do ofício requisitando a quebra do sigilo telefônico do réu Jean, constante às fls. 07 dos autos em apenso nº 0013055-29.2018.8.26.0344: "Observo que todos os meios de investigação utilizados, visando coligir provas de autoria e materialidade, foram exauridos por esta unidade policial, motivo pelo qual é que se busca, neste ato, suporte judicial para tal medida de exceção. As investigações de campo continuam, entretanto, não se pode descartar o trabalho de monitoramento eletrônico que ora se representa para que haja as respectivas autorizações".

Ainda, não há que se falar em ausência de fundamentação do despacho que determinou a quebra do sigilo uma vez que só foi deferida após relatório fundamentado e convincente da autoridade policial, como se vê nos autos em apenso nº 0013055-29.2018.8.26.0344.

Nesses termos:

"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. OPERAÇÃO PLANUM. PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. IMPROCEDÊNCIA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES PELA AUTORIDADE POLICIAL, A PARTIR DE INFORMAÇÕES PRESTADAS POR INFORMANTE CONFIDENCIAL, ANTES DO REQUERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. No caso em tela, após representação da Autoridade Policial e de parecer favorável do Ministério Público, o Juízo Federal de primeira instância, em decisão referendada pelo Tribunal a quo, autorizou o afastamento do sigilo telefônico do Paciente e de outros Acusados, posteriormente denunciados e condenados em primeiro grau pela suposta prática do crime de tráfico internacional de drogas, no âmbito da denominada "Operação Planum", em que foi apreendida expressiva quantidade de cocaína. 2. Tendo a Polícia Federal realizado diligências preliminares para averiguar a veracidade das informações que lhe foram repassadas por um informante confidencial, antes de postular o afastamento do sigilo telefônico do Paciente, não se evidencia a alegada nulidade da decisão singular, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na espécie. 3. (...). 4. Ordem de habeas corpus denegada" (STJ, HC 525.799, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 24/08/2021).

"HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INQUÉRITO ORIUNDO DE DENÚNCIA ANÔNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO DE QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO PELA AUTORIDADE POLICIAL. NULIDADE QUE NÃO SE VISLUMBRA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE AUTORIZOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SUCINTA AMPARADA NO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO E EM CONSONÂNCIA COM A LEI N. 9.296/1996. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. 1. Esta Corte Superior de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram o entendimento de que a notícia anônima sobre eventual prática criminosa, por si só, não é idônea para a instauração de inquérito policial ou deflagração da ação penal, prestando-se, contudo, a embasar procedimentos investigativos preliminares em busca de indícios que corroborem as informações, os quais tornam legítima a persecução criminal estatal. Precedentes. 2. No caso dos autos, não houve a quebra de sigilo dos dados telefônicos dos investigados em decorrência exclusivamente de denúncias anônimas, uma vez foram adotadas providências para apurar a veracidade das informações nelas contidas. 3. É lícito à autoridade policial representar pela quebra de sigilo telefônico dos investigados, a teor do inciso I, do art. 2º, da Lei n. 9.296/1996, inexistindo qualquer nulidade nesse particular. 4. Na espécie, o Magistrado singular justificou a quebra do sigilo dos dados telefônicos do paciente com base, essencialmente, nas informações coletadas pela autoridade policial e pelo parecer do Ministério Público,

indicativos da prática criminosa atribuída aos investigados, inexistindo, assim, qualquer nulidade apta a contaminar as provas dela decorrentes. 5. Ordem denegada" (STJ, HC 413.160/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, 6ª Turma, DJe 28/11/2017). Já no tocante às preliminares de ausência de laudo pericial comprovante que a pessoa retratada na interceptação telefônica se tratava, efetivamente do réu Jean, apresentada por sua douta Defesa, bem como de prorrogação da medida sem a juntada das mídias obtidas, arguida pelo Dr. Defensor do réu Igor, também não merecem prosperar. No tocante à comprovação da identidade do réu Jean, veja-se que, em um dos diálogos interceptados, entre o réu e seu genitor, este identifica o filho pelo nome completo, não havendo dúvida acerca de sua identidade, sendo desnecessária, portanto, a realização de perícia para identificação das vozes captadas.

Fls. 160: "Pai pergunta se Jean entregou o currículo. O pai de Jean pergunta se ele entregou o currículo na mão do Mauro. O pai de Jean avisa que vai falar amanhã com o Mauro que o Jean de Oliveira Bonato deixou um currículo e vai pedir para ele dar uma força. Pai fala da busca em sua casa, que a polícia perguntou da procedência de uma bicicleta".

Por fim, no tocante à disponibilização das mídias obtidas por meio de interceptação telefônica, em sua integralidade, saliento que estas foram devidamente remetidas ao Cartório desta 3ª Vara Criminal, armazenadas em CD, e ficaram - e estão - à disposição dos Drs. Defensores.

Assim, não vejo qualquer irregularidade na realização das diligências de interceptação telefônica, motivo pelo qual afasto as preliminares suscitadas. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito.

A materialidade dos delitos restou evidenciada pelos relatórios de investigação às fls. 18/20, 31/58, 73/95, 110/112, 123/138; relatório de acompanhamento de interceptação telefônica às fls. 149/240; boletins de ocorrências às fls. 241/243, 244/248, 249/250, 251/252, 253/257, 288/292, 299/300 e 354/355; auto circunstanciado de interceptação telefônica às fls. 260/287; auto de exibição e apreensão de fls. 293/295, 301/302 e 366/367; laudos periciais de constatação e químico-toxicológico às fls. 349/351, 370/372, 373/375; auto de Prisão em Flagrante delito às fls. 357/358; auto de colheita de material gráfico às fls. 464/466; exame grafotécnico que teve por objeto o confronto da grafia do réu Fábio com os lançamentos contidos nas anotações encontradas na sua residência às fls. 493/501; e laudos periciais às fls. 686/701, 702/715, 716/729, 730/748, 749/764, 765/776, 879/888, 889/898 e 899/915, bem assim pelas demais provas produzidas em Juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Passo à análise da autoria.

Eis a prova oral colhida.

A testemunha Wellington Macedo Muniz, em Juízo, informou ser investigador de polícia, declarou que trabalhou nas investigações. Foi iniciada a interceptação a respeito do JEAN, pois tinham informações de que ele seria o líder, responsável pela organização, sendo que os demais trabalhavam para ele. Durante a interceptação constataram que JEAN sempre pedia mototáxi para entregar drogas nas biqueiras, para buscar dinheiro, entregar drogas para as pessoas que ele vendia etc. FÁBIO não foi monitorado, mas foi mencionado entre as conversas e JEAN descreveu o endereço de FÁBIO ao LUIS CARLOS, vulgo Federal, como era a casa, como fazia para chegar, as características do portão, e para que pegasse dois "remedinhos" lá. No celular de JEAN havia o registro do número telefônico de FÁBIO a indicar que eles se conheciam. Fizeram buscas na casa do FÁBIO e lá localizaram contabilidade de alto valor, muita movimentação de drogas. DOUGLAS também foi monitorado e ficou comprovado que ele praticava o tráfico, a mando de JEAN. Foram interceptadas várias conversas entre DOUGLAS e JEAN, entre DOUGLAS e JONATHAN e demais pessoas da organização. Ele fazia a distribuição nas biqueiras, ou seja, perguntava aos vendedores se estavam precisando de alguma coisa e numa dessas conversas com JONATHAN, este respondeu que estava acabando e DOUGLAS respondeu que estaria enviando alguém para entregar a droga. Douglas fazia a parte de gerência. JONATHAN ficava responsável por vender. Teve um áudio captado no celular do IGOR



que registrou uma briga entre JEAN e JONATHAN, pois havia sumido uma droga. LUIS CARLOS era o responsável pelo transporte de entorpecentes e dos demais associados, subordinados de JEAN. Foi preso na cidade de Presidente Prudente, por tráfico de entorpecentes. VICTOR MIGUEL, vulgo Pezinho, foi mencionado em algumas conversas por JONATHAN, JEAN e IGOR e era responsável por fazer a guarda de drogas para os demais. Com relação ao GIAN, disse que ele morava perto da vila Barros e tiveram duas conversas interceptadas que demonstravam o seu envolvimento com o tráfico. Numa dessas conversas apurou-se que ele havia guardado drogas para o JEAN. Reforçou que no celular de IGOR foram encontradas inúmeras conversas relacionadas ao tráfico. No WhatsApp dele tem vários prints que demonstram claramente a contabilidade, que ele trabalhava para o JEAN e tinha relação com o FÁBIO. Quanto ao RENAN, disse que ele não tem relação com JEAN, ele trabalhou para IGOR. No decorrer da interceptação, descobriram que IGOR, além de trabalhar para o JEAN, tinha outra biqueira na região do Bandeirantes. Ao que indica, RENAN não pertencia ao mesmo grupo. DAVID também trabalhava para o IGOR. Em resposta ao Defensor do réu LUIS CARLOS, respondeu que acredita que ele não respondeu a processo em relação ao transporte da arma, sendo que ela não foi apreendida. Não pode afirmar com certeza que a prisão de LUIS CARLOS em Presidente Prudente com drogas tem relação aos fatos aqui tratados. A conversa de contabilidade não envolvia LUIS CARLOS. Ao que sabe, ele era taxista. Tem conversas interceptadas que indicam que LUIS CARLOS fazia o transporte. Não fizeram campana na casa de LUIS CARLOS. Pelo que se recorda, durante a busca na casa de LUIS CARLOS nenhum ilícito foi encontrado. Em resposta ao Defensor do réu IGOR, declarou que durante as buscas nada foi encontrado na casa dele, contudo, em seu celular haviam fotos, prints da contabilidade. Durante o período de interceptação que girou em torno de 60 dias, tiveram conversas entre IGOR e JEAN e entre IGOR e os demais meninos, sendo que em algumas delas usaram expressamente a expressão "haxixe". Com relação ao FÁBIO, disse que ele foi apenas mencionado nas conversas, não foi ouvido/interceptado. Não chegou ver FÁBIO na companhia dos demais denunciados. Em resposta ao defensor de VICTOR, disse que a interceptação nasceu a partir do Jean, pois ele era conhecido no tráfico. A partir disso, chegaram aos demais. Não participou das buscas na casa do VICTOR. Respondendo ao defensor dos réus RENAN, DAVID e JONATHAN, disse que DAVID começou ser mencionado na interceptação pelo pessoal que trabalhava para IGOR. Foi identificada uma conversa entre DAVID e IGOR na qual eles utilizam a expressão haxixe. O número pertencia ao DAVID pois foi encontrada uma conversa entre ele e sua genitora, além da foto do perfil lhe pertencer. Lembra de ter uma conversa envolvendo RENAN, de ele ter ido buscar uma droga. Na casa de RENAN foi encontrada uma pequena quantidade de droga. Em relação ao JONATHAN disse que fez o monitoramento e auxiliou nas buscas também. Com ele foi encontrado cerca de 100 gramas de maconha e R\$ 40,00 (quarenta reais).

A testemunha Rodrigo Favaro Faria, em solo Judicial, afirmou que JEAN já era conhecido nos meios policiais, por envolvimento com tráfico de entorpecentes e que estaria traficando. Houve pedido de quebra de sigilo, por duas oportunidades, em que houve a constatação de conversas relacionadas ao tráfico. IGOR, DOUGLAS, VICTOR e JONATHAN, faziam o transporte, guarda e vendas para JEAN. DOUGLAS vendia e armazenava. LUIS CARLOS era responsável por fazer o transporte, preso em outro evento por transporte de entorpecentes. JEAN era o líder e em uma de suas conversas interceptadas, seu nome completo foi mencionado. Não utilizava linhas telefônicas em seu nome. Os demais, tinham os telefones utilizados registrados em nomes de parentes. Em cumprimento às buscas, na casa de JONATHAN havia entorpecentes. Embora FÁBIO não tenha sido interceptado, seu nome foi mencionado e era sócio de JEAN. Na apreensão do aparelho celular de IGOR, pelo WhatsApp, havia print de conversas relacionadas ao tráfico. GIAN vendia e armazenava entorpecentes. IGOR era gerente da associação. RENAN vendia drogas para os associados. RENAN e DAVID estavam ligados ao IGOR, que fazia parte da associação liderada por JEAN. As investigações duraram aproximadamente dois meses. LUIS CARLOS teria mudado de residência e não foi feita busca em sua casa e foi preso posteriormente. Na casa de FÁBIO, houve a localização de papéis relacionados ao tráfico e foi mencionado nas conversas entre os demais corréus. Participou das buscas na residência de JONATHAN, em cuja casa

houve a apreensão de entorpecentes. Não participou das demais diligências, responsabilidade de seu colega Wellington.

A testemunha Adriano de Oliveira Santos, ouvido em Juízo, declarou que conhece Fábio, mas que desconhece os fatos narrados na denúncia. Comprava animais, porcos e guardava lavagem para Fábio. Tinha apenas essa relação comercial. Fábio retirava lavagem na sua casa, na casa de seu pai e na casa de outros conhecidos. O serviço do Fábio era tratar de animais e vendê-los.

A testemunha Caique Moura da Silva, ouvido em Juízo, nada soube esclarecer acerca dos fatos narrados na denúncia. Disse que conhece Fábio e que ele trabalhava no trato de animais. Tinham apenas essa relação comercial. Fábio trabalhava e morava no sítio.

A testemunha Dara Barbosa Gomes da Silva, ouvida em Juízo, declarou que conhecia Luis Carlos apenas como cliente, pois quando precisava, ligava para ele para fazer corrida. Ele era taxista. Desconhece qualquer outra atividade dele. Luis sempre levava a vó da declarante na fisioterapia, o seu filho na creche e ao supermercado.

A testemunha Kleber Luiz Alves Baldenebro, ouvido em Juízo, declarou que conhece David, mas não possui nenhum grau de parentesco com ele. Não sabe sobre os fatos apurados neste processo. David trabalha com ele como servente de pedreiro, começou a trabalhar com ele quando tinha 16 anos, e estava trabalhando quando foi preso. Durante o período que David trabalhou com ele, nunca teve nenhum tipo de problema.

A testemunha Bruna Fernanda Leal Santana, ouvida em Juízo, declarou que conhece Renan desde a infância. Nada sabe acerca dos crimes imputados ao Renan. Como se conhecem desde crianças, sabe que ele trabalha como servente, e ao que sabe, ele nunca se envolveu com drogas.

O réu JEAN DE OLIVEIRA BONATO EVARISTO, quando interrogado em Juízo, declarou que estava cumprindo pena no regime semiaberto pelo crime de tráfico. Tem família e filhos. Trabalhava como serralheiro. Usava drogas, mas não usa mais. Disse que não traficava. Já conversou com algumas pessoas mencionadas na denúncia, mas nada relacionado ao tráfico. Combinavam de se encontrar em determinados lugares, jogar bola, mas nada relacionado à traficância. Os diálogos que fazem menção à droga era apenas para combinarem de se encontrarem e usarem em conjunto.

O réu VICTOR MIGUEL DOS SANTOS BARIZON TEIXEIRA, interrogado em Juízo, declarou que já foi processado por porte de drogas. Já ficou preso um mês por esse processo. Tem família, filhos. Possui ensino médio completo. Disse que conhece alguns rapazes cujos nomes constam na denúncia, pois moram perto da sua casa. Conhece apenas o Jonathan e o Douglas. Os demais não conhece. Nunca telefonou para nenhuma das pessoas mencionadas na denúncia e nunca recebeu nenhuma ligação deles. Também nunca dialogou com referidas pessoas acerca de drogas. Não tem nada a ver com a imputação que lhe está sendo feita. Quando fizeram buscas na sua casa, nada de ilícito foi encontrado. Levaram apenas o seu aparelho celular. Atualmente está trabalhando no ramo da construção civil.

O réu JONATHAN ALEXANDRE PULOCENAS CASTRO, vulgo Neguinho, em solo policial (fls. 364/365), negou estar envolvido com tráfico de drogas, afirmou que conhece apenas Vítor e Gian, é amigo de Vítor e Gian é conhecido de vista, nega que conhece os demais acusados, nega a venda de drogas e a associação ao tráfico, informou, que na data dos fatos por volta das 06:20 estava em sua residência dormindo, quando os policiais chegaram, sua casa foi revistada sendo encontrado um pedaço de maconha, que ele mesmo mostrou aos policiais onde estava alegando que era de seu próprio consumo, em relação ao dinheiro era a quantia de quarenta reais ganhado de sua mãe, teve seu aparelho celular apreendido.

Interrogado em juízo, declarou que já foi processado quando menor. Mora com sua mãe, padrasto e irmão. É usuário de maconha. Coursou o ensino médio. Não são verdadeiros os fatos contidos na denúncia, pelo menos não conhece ninguém. Nunca telefonou para nenhum deles e nem recebeu nenhuma ligação. A droga encontrada com ele era para o seu uso.

O réu IGOR ROMÃO DA SILVA, interrogado judicialmente, declarou inicialmente que não é conhecido como "Batata", não tem nenhum apelido. Quando menor, chegou ser processado. Tem uma filha pequena e trabalha como barbeiro. Não é usuário de drogas. Coursou o ensino médio completo. Nega as imputações contidas na denúncia.

Disse que nem conhece Jean e que nunca telefonou para ele. Só conhece David de vista, pois ele mora no mesmo bairro. Antes de ser preso trabalhava como montador de móveis.

O réu DAVID MATHEUS DA SILVA, interrogado em Juízo, disse que nunca foi processado, é a primeira vez. Mora com sua mãe, irmã, irmão e padrasto. Trabalha como servente. Era usuário de drogas, mas depois que foi preso e saiu da prisão, não usou mais. Quanto aos fatos que lhe são imputados, disse que é inocente. Conhece apenas o Renan e o Igor que moram no mesmo bairro, contudo, nunca telefonou para eles. Não se recorda de ter conversado com Igor e nessa conversa ter mencionado "haxixe". Foi preso quando estava indo comprar material para o seu patrão. A polícia foi na sua casa, mas nada foi encontrado. Declarou que quando foi preso entregou seu celular ao Delegado, mas ele não quis pegar.

O réu RENAN LUIZ DOS SANTOS, interrogado em Juízo, declarou que já foi processado por direção perigosa e ficou preso por 07 (sete) dias. Tem esposa e um filho de 02 (dois) meses. Trabalha com calhas. Declarou ser usuário de drogas (pó e maconha). Disse ser inocente das imputações que foram feitas. Feita a leitura do diálogo registrado na interceptação telefônica no dia 08/10/2018, às 20:18 entre Igor e o interrogado, declarou não ser a pessoa do diálogo e que deve ser outro Renan.

O réu LUIS CARLOS CAVALCANTI ANDRADE, interrogado em Juízo, disse que é divorciado e que já foi processado em 1986 por lesão corporal. Trabalha como motorista. Está preso por outro processo de tráfico. Disse que por trabalhar com Uber, prestava serviços ao pessoal mencionado na denúncia. Prestava serviços ao Jean, o buscava na residência dele na Vila Oeste e o levava na zona norte. Cobrava R\$ 20,00 (vinte reais) por esse serviço. Também levava ele para as baladas, chácara e demais recintos que haviam shows. Também o levava no McDonalds, Habbis, bem como buscava namoradas e levava na casa dos pais dele. Levava e buscava nas baladas. Também prestava serviços para Jonathan e Douglas. Os buscava na zona Norte e levava para as baladas, chácaras e recintos que tinham festas. Cobrava em torno de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) a corrida. As vezes Jean também lhe pedia para buscar o remédio Viagra ou azulzinho. Por várias vezes ele pediu esse remédio. Certa vez, ele pediu que levasse esse remédio para o Fabinho. Quando perguntava para ele "e a moeda?" referia-se ao dinheiro que teria que gastar para comprar o medicamento. Nesse dia estava prestando serviço a um pessoal da zona sul, quando então passou na farmácia do Pelé, comprou o medicamento e foi até sua casa, na zona Norte. Depois foi até Fábio e entregou os remédios para ele e recebeu os R\$ 10,00 (dez reais). É conhecido por Federal. Em nenhum momento desses serviços prestados, nunca foi pedido que ele fizesse algo de ilícito. Disse que nunca soube que essas pessoas tinham envolvimento com o tráfico. Alegou que nunca foi associado para o tráfico. Soube que foram encontradas drogas na casa de Jonathan e Renan por meio do papel que recebeu na precatória. Foi preso em 2019 na cidade de Presidente Prudente. Quando foi dispensado do seu último trabalho, cujo vínculo durou 15 (quinze) anos, passou a trabalhar como taxista, no ponto 46. Fazia inúmeras corridas por dia, não parava. Depois passou trabalhar por conta própria, como UBER. Sempre teve muitos clientes e trabalhava muito.

O réu FÁBIO GOMES MAMEDIO DE SANTANA, interrogado judicialmente, declarou que tem 38 (trinta e oito) anos e duas filhas menores. Já respondeu a outro processo criminal por tráfico. Disse que nada tem a dizer sobre os fatos que lhe são imputados. Disse que no ano de 2018 morava no sítio, trabalhava e nunca teve vínculo com as pessoas mencionadas na denúncia. Conhece algumas dessas pessoas apenas de vista, pois moram perto da casa de sua mãe. Nunca teve amizade com essas pessoas. Não conhece Douglas e Jonathan, tampouco os viu. Não tem nada a dizer sobre as anotações que os policiais disseram ter encontrado na sua casa. Na delegacia apresentou sua caligrafia e ficou provado que não era sua letra naquelas anotações.

O réu DOUGLAS DA COSTA RIBEIRO, em seu interrogatório policial (fls. 318/319), negou seu envolvimento com o tráfico de drogas, afirmou que conhece apenas Jean, Luiz, Jonathan, e Vítor, que são seus amigos, e nega conhecer os demais réus. Informou que na data dos fatos por volta das 06:30 e já havia acordado quando os policiais civis chegaram, nada de ilegal foi encontrado em sua residência, teve seu

celular apreendido. Declara, que já foi processado por tráfico duas vezes, ficando preso por um ano e dois meses.

Ausente a versão judicial de Douglas, tendo sido decretada sua revelia às fls. 1350/1351.

O réu GIAN RODRIGUES DOS SANTOS, em seu interrogatório policial (fls. 321/322), negou seu envolvimento com o tráfico de drogas, bem como sua associação com os demais denunciados para fins de tráfico. Afirmou que conhece apenas Jonathan e Vitor, não tendo muita amizade com eles, os conhecendo apenas de vista da "favela Vila Barros", nega que conhece os demais acusados, afirmou que nunca conversou por celular com os demais acusados a respeito de tráfico de drogas, nada sabendo sobre a relação deles com o tráfico. Informou que em 19/10/2018, por volta das 06:20, estava em sua casa dormindo, quando os policiais chegaram, foi abordado e revistado e nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Teve sua casa revistada, tendo acompanhado as buscas, e nada de ilegal foi achado. Seu celular (linha 14-996309491) foi apreendido. Não possui antecedentes criminais.

Ausente a versão judicial de Gian, tendo sido decretada sua revelia às fls. 1350/1351.

Pois bem.

Em que pesem as teses sustentadas pelos nobres Drs. Defensores. A pretensão deduzida pelo Ministério Público comporta acolhimento em relação aos delitos capitulados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 quanto aos réus Renan e Jonathan, e, com relação ao delito capitulado no artigo 35 da Lei 11.343/2006 quanto aos réus Jean, Douglas, Victor Miguel, Luis Carlos, Fabio, Gian, Igor e David Matheus, devendo estes serem absolvidos com relação ao delito capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Isso porque, ao cabo da instrução criminal, restou amplamente demonstrada a responsabilidade dos acusados pela prática dos delitos descritos na denúncia, na forma acima descrita, sendo firme e segura toda a prova produzida, notadamente em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Veja-se que investigações desenvolvidas pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes - DISE, concluíram que o acusado JEAN estaria envolvido com o comércio de drogas. A partir de então, mediante autorização deste Juízo (autos nº 0013055-29.2018.8.26.0344) JEAN passou a ser monitorado pelo setor de inteligência daquela unidade policial, oportunidade em que foram acompanhados diálogos que envolviam a negociação de drogas, além de identificados os demais membros da associação.

Durante as diligências, restou apurado que JEAN era quem exercia a liderança sobre os demais, juntamente com seu sócio, FABIO, e contavam com o apoio de DOUGLAS, VICTOR, LUIS CARLOS, JONATHAN e GIAN, bem como do adolescente Danilo, para a guarda, armazenamento, venda e transporte de entorpecentes. IGOR, por sua vez, era responsável por gerenciar uma biqueira pertencente à associação com o apoio de seus "subordinados" RENAN e DAVID.

Ante o conteúdo dos diálogos travados entre os réus, representou a D. Autoridade Policial por ordens de busca e apreensão domiciliar (autos nº 1507005-10.2018.8.26.0344).

De acordo com o histórico dos boletins de ocorrência, na residência de JONATHAN ALEXANDRE PULOCENAS CASTRO, foi localizado um tijolinho de maconha, com cerca de 100 gramas; 01 pino de cocaína, e a quantia de R\$ 100,00 (cem reais), enquanto na residência de RENAN LUIZ DOS SANTOS, foram localizadas e apreendidas uma porção de maconha e três de cocaína, R\$ 40,00 (quarenta reais) em dinheiro e um telefone celular da marca Motorola.

Assim, infere-se que os denunciados JONATHAN e RENAN tinham em depósito entorpecentes, de naturezas diversas, sendo possível o rápido deslocamento da droga de um lugar para outro, restando caracterizada a prática, por ambos, do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Consigo que, em relação a eles, inviável a incidência do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. Isso porque absolutamente incompatível com o delito do artigo 35 do mesmo diploma legal, que denota